



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

אל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה הגיעה החלטה בבג"ץ 1234-05-25 שלפיה יש להגיש כתב תגובה בתוך 30 ימים. התיק הועבר לטיפולך. כשהתקשרת אל חברתך אלונה מהלשכה המשפטית של משרד החינוך, וצינת את השם "פרופ' מעיין דולב" המופיע בראש העתירה, היא נאנחה בייאוש.

"דולב מוכרת לי היטב", היא אמרה. "לפני שנה וחצי בערך (30.12.2023) היא פנתה לשרה וביקשה ממנה לשנות את אחד הסעיפים בכללים לעניין תקצוב בתי ספר לילדים עם מוגבלויות. הפנייה נראתה רצינית, אבל כשבדקתי ראיתי שכל ההערות שלה נגעו לנושאים שחשבנו עליהם מראש. לא היה משהו שהיא התייחסה אליו ופספסנו, אלה כללים שעבדנו עליהם תקופה ארוכה ולעומק. היה סוף שנה, וכולנו היינו בעומס, אבל כבר ב-25.1.2024 שלחתי תשובה. חודש וחצי אחר כך (10.3.2024) הפרופסור ביקשה שוב שנבדוק את הכללים. את יודעת כמה הנושא של ילדים עם מוגבלויות קרוב ללב השרה, אז טרחתי ובדקתי שוב את הטרוניות שדולב העלתה. דיברתי עם כל מי שהיה מעורב וראיתי שבאמת עשינו עבודה טובה ואין מה לשנות. בסעיף שהיא ביקשה לשנות נתנו את מקסימום התקציב במסגרת החוק. עניתי לה בתוך כמה שבועות (2.4.2024) שעמדת השרה לא השתנתה וחשבתי שבזה הסתיים הסיפור. רק שמאז העקשנית הזו פנתה אלינו עוד 5 פעמים, הפעם דרך עורך דין. בכל פעם היא ביקשה שנשנה את סעיף התקצוב, ובכל פעם אמרה שהיא לא תהסס לפנות לערכאות. אני מודה שקצת נמאס לי. התחלתי לענות לה בקצרה שכבר בדקנו והתשובה לא תשתנה, עד שלפני חודשיים נשברתי והודעתי לה שיותר לא אענה לה בנושא הזה. אני מניחה שאז היא החליטה ללכת לבג"ץ".

הכללים עצמם היו אמורים להיכנס לתוקף בספטמבר 2024, אבל בגלל מצב החירום הוקפאו לשנה. לבתי הספר הובהר שהם ייכנסו לתוקף בספטמבר הקרוב, והם יכולים, ולמעשה צריכים, להתקשר כבר עכשיו בחוזים מתאימים עם בעלי המקצוע הדרושים לתלמידים. אתמול קיבלת מייל קצר מאלונה: "מלשכת שרת החינוך מסרו שכולם יודו לך מאוד אם העתירה תידחה בלי דיון בשאלות המהותיות כי אנחנו מאוד לא רוצים שהתקנות יתעכבו שנה נוספת. אם אין ברירה אין ברירה, אבל שווה ניסיון. חוץ מזה, הרשיתי לעצמי לרכז עבורך את כל ההתכתבות עם חברתנו פרופסור דולב. איזה כיף לך! 😊".

יש לנסח כתב טענות שיביא לדחיית העתירה בהקדם ולשביעות רצון השרה. את כתב הטענות יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של כתב הטענות, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

בג"ץ 123/23 אופיר נ' משרד החקלאות: "אף כי פנייה לבית המשפט הגבוה לצדק אינה מוגבלת במועדים קשיחים, אין משמעות הדבר שעותר יכול לבקש סעד בכל מועד שיחפוץ. האמירה "שיהיו" כוללת שני יסודות שהותנו בפסיקה: יסוד השיהיו הסובייקטיבי, שבוחן את השאלה האם העותר נס על זכויותיו, באופן המצביע על כך שהוא זנח את הזכות הנטענת או ויתר על בירור טענותיו בערכאות שיפוטיות ויסוד השיהיו האובייקטיבי, שבוחן את השאלה האם האיחור בהגשת העתירה גרם לשינוי לרעה אצל הרשות או צדדים שלישיים, באופן העלול לפגוע באינטרסים לגיטימיים שלהם.

ייאמר מיד כי דעתי אינה נוחה ממועד הגשת העתירה. כלל נקוט בבית-משפט זה, כי אין אנו מגישים סעד למי שישן על זכויותיו, ולעתים אף השתהות קצרה יחסית של חודשים ואף של שבועות תהא בעוכרי העותר. אכן, העותרת ציינה בפני המשיבים, לא אחת, כי עליהם לראות בפנייתה אליהם התראה טרם נקיטת הליך. ואולם, עתירה בוששה לבוא... לטענת העותרת, כי אם הייתה מקדימה להגיש עתירתה הייתה ניצבת בפני עילת סף של אי מיצוי הליכים, נשיב כי



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

עותר אינו יכול להתגבר על טענת שיהוי בכך אינו מוכן לראות בסירוב שהוא מקבל סוף פסוק, וממשיך להתכתב עם הרשויות. דבר זה נכון גם במקום שהרשויות באדיבותן משיבות לפונה שוב ושוב כי אין בידן לשנות החלטתן. במשא ומתן שכזה מגיע רגע, אשר ממנו ואילך מחד גיסא, פניות נוספות מיותרות ואינן מועילות מבחינת החובה הראשונית לפנות לרשות לפני פנייה לבית משפט זה ומאידך גיסא, ממנו מתחילה לרוץ תקופת שיהוי שתעמוד בעוכרי העותר ברצותו לפנות לבית משפט זה."

עת"מ 44-03-24 כרמל נ' משרד הבריאות: "אך לאחרונה, בבג"ץ 123/23 אופיר נ' משרד החקלאות, הזכירנו בית המשפט הגבוה לצדק מהם יסודות השיהוי. יסודות אלה אינם נבחנים בריק (וואקום), יש לאזן אותם עם הפגיעה בעקרון שלטון החוק. כך, כאשר החלטה מינהלית פוגעת באופן חמור בשלטון החוק, העתירה לא תידחה מחמת שיהוי אף אם מתקיימים שיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי. עם זאת, ככל שהשיהוי יותר מובהק כך ראוי יותר לברר את העניין בטרם יוקדשו משאבים לבירור השאלה המהותית שבמחלוקת - אם ייקבע שאין מקום לראות במשך הזמן שהמתין העותר פרק זמן העולה כדי "שיהוי" אזי יש לאפשר למשיבה להשלים טיעון לגופו של עניין וזאת לכל הפחות מטעמי יעילות מערכתית וחסכון במשאבים."



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

שאלה 2:

מנחם חבר טוב שלך מאז לימודיכם המשותפים בפקולטה למשפטים. עם השנים פנה מנחם לתחום הביטוח, וכיום הוא היועץ המשפטי של חברת הביטוח "שקט נפשי" (מן הגדולות בארץ), לעומתך שפנית לפרקטיקה הפרטית. זה כמה שנים אתה מייצג את "שקט נפשי" בתיקים ה"כבדים" שבהם היא נתבעת.

אתמול התקשר מנחם וסיפר על תיק שבקרום יימסר לך. "יש לנו לקוח", הוא אמר, "חברה שמייצרת כל מיני מוצרים למספרות, 'לה-ולי בע"מ' קוראים לה, כאילו על משקל 'לבלי' באנגלית. החברה האלה כבר שנתיים אצלי על הכוונת. זו חברה משפחתית כושלת, שכל הזמן מפסידה כסף. הבעלים הוא גם המנהל וגם המשווק וגם הכול. אנחנו מבטחים את המפעל שלהם מפני נזקי אש. גם כן מפעל, מבנה מט לנפול בדרום תל אביב. מסוג המקרים שהכי משתלם לבעלים להצית את העסק בשביל לקבל את הביטוח. האמת, אם זה היה תלוי בי לא הייתי מבטח אותם, אבל לא אני מחליט. בשנה שעברה אפילו דרשנו מהם דוחות כספיים לפני שנתנו להם הצעת מחיר לחידוש פוליסת הביטוח, ואחרי שראינו את מצבם העגום העלינו להם את הפרמיה באיזה 30%. הם ניסו להתווכח, אבל לא היינו מוכנים בשום אופן להתגמש. בטח לא יפתיע אותך שיהמפעל' שלהם נשרף כליל והם תובעים שנשלם להם את כל הנזקים. הם אשכרה טוענים שמגיע להם 3,500,000 ש"ח. שטויות, אין מצב שזה הנזק האמיתי. עזוב שבסוף התביעה תידחה, כל הסימנים מצביעים על הצתה מכוונת על ידי הבעלים כדי להצליח להימנע מהליך חדלות פירעון, וסמוך עליי, יש לנו חוקרים מספיק טובים בשביל שנוכיח את זה, אבל הניהול של התיק יעלה לנו עשרות אלפי שקלים – רק התשלום למומחי שריפות, שמאים וחוקרים פרטיים, שלא לדבר על השכר שלך, ובסוף מה נקבל? דחייה של התביעה והוצאות משפט שלא נוכל לגבות. אין לי מושג איך הם הצליחו בכלל לשלם אגרה על תביעה בסכום כל כך גבוה. מי יכסה לנו את העלויות? חייב להיות פתרון לזה".

"תשאיר את זה לי", ענית, "רק תדאג שהתיק יעבור אליי ולא לילדון ההוא ששמעתי שהתחלת לעבוד איתו במקביל, ואני אדאג מראש שהתביעה תתנהל רק אם יהיה כיסוי סביר להוצאות כשהיא תידחה. והיא תידחה!"

יש לנסח כתב טענות שיבטיח כיסוי להוצאות הלקוחה שלך אם תידחה התביעה. את כתב הטענות יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של כתב הטענות, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

סעיף 353א בחוק החברות, התשנ"ט-1999: "הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".

רע"א 123/24 ספריי בע"מ נ' פריזורה בע"מ: "סעיף 353א לחוק החברות קובע כי בית משפט רשאי, לבקשת נתבע, להורות לתובעת שהיא חברה אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאותיו ככל שתפסקנה. זהו הכלל, ומתן פטור מהפקדת ערובה הוא החריג לכלל. הפטור האמור ינתן בעת התקיימות אחד משני חריגים המנויים בסעיף".

רע"א 456/24 שלהבת אדמוני נ' תנורי החום בע"מ: "בהתאם לפסיקת בית משפט זה, במסגרת בחינת התקיימותו של החריג הראשון – "נסיבות הענין" – על בית המשפט לעמוד, בין היתר, על מידת הפגיעה בזכות הגישה לערכאות של התובעת לעומת הפגיעה בזכות הקניין של הנתבע; תום לבם של הצדדים וסיכויי ההליך. בהתאם לפסיקה, במסגרת בחינת התקיימות החריג השני – "יכולתה [של התובעת] לשלם את הוצאות הנתבע" – בית המשפט נדרש לבחון, בין היתר, את מצבה הכלכלי של התובעת; סכום התביעה; מורכבות ההליך הצפוי ואורכו".



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

רע"א 678/24 אן. פיננסים בע"מ נ' פז זהבי: "נותרה פתוחה עדיין שאלת גובה הערובה. גם פה יבואו כאמור בגדר השיקולים הרלבנטיים הזכויות החוקתיות של זכות הגישה לערכאות והזכות לקניין, כך שהפגיעה באלה לא תביא בפועל לשלילתן ותהיה מידתית. בנסיבות העניין אני מעמיד את סכום הערובה על 100,000 ש"ח המהווים 2% מסכום התביעה. סכום זה הוא בר-השגה גם אם אין אמצעים כספיים זמינים בידי המבקשות ולצורך זה יש להניח כי הן תוכלנה לשכנע גורם מממן כלשהו כי התביעות שהגישו מגלמות סיכוי סביר להצלחה. אם המבקשות לא תצלחנה להשיג אפילו סכום מופחת זה יתכן ויהיה בכך משום אבק ראייה שאכן מדובר בתביעת סרק".

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם

מוצגים לבדוק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!